

주의 요구

1. 제 목 : 인수채권 소멸시효 관리 불철저
2. 소관부점 : 경기지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경기지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제7호에 따라 무담보 채권(이하 “인수채권”이라 한다) 정리·관리업무를 수행하고 있고, 「인수채권 소멸시효관리규정(이하 “시효관리규정”이라 한다)」에 따라 인수채권의 소멸시효(이하 “시효”라 한다) 관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단기준

시효관리규정 제8조에 따르면 시효중단은 시효완성일 이전에 양수금 청구의 소를 제기하거나 지급명령 신청(이하 “시효소송”이라 한다) 등²¹⁾의 방법에 따른다고 되어 있고

같은 규정 제11조 제1항에 따르면 ^① 인수채권 원금잔액이 2백만 원 이하, ^② 「국민기초생활 보장법」 제2조 제2호에 따른 수급자(이하 “기초수급자”라 한다) 등²²⁾은 채권회수 실익이 없는 것으로 인정되어 시효중단조치를

21) (그 외) 압류·가압류·가처분 등

22) 그 밖에 ^③ 주채무자가 70세 이상인 경우 ^④ 채권원인서류 불비 등으로 무상(매입대금 0원 또는 1원)으로 인수한 경우, ^⑤ 인수채권 원금잔액이 5백만 원 이하로서 주채무자가 60세 이상이고 보증인이 없는(사망한 보증인의 피상속인 소유 회수실익 있는 발견재산이 없는 경우 포함) 경우, ^⑥ 「국민기초생활보장법」 제2조 제10호에 따른 차상위 계층, ^⑦ 보증인 없는 주채무자가 사망한 경우로 피상속인 소유의 회수실익 있는 발견재산이 없는 경우 등

취하지 아니할 수 있다(이하 “시효중단조치 제외”라 한다.)고 되어 있다.

한편, 「위임전결규정(이하 “전결규정”이라 한다)」 [별표] Ⅲ. 가계재기지원
부문 - 1. 채권인수·정리업무 - 자. 기타 - (2) 채권포기 및 시효완성 등 -
(가) 인수채권에 따르면 원금잔액 2백만 원 이하 등에 대한 시효완성의
경우 ‘팀장’의 전결을 받도록 되어 있고, 채권관리시스템(이하 “시스템”
이라 한다)의 경우 시효중단조치 제외 시 내부 승인을 통해 해당 채권을
제외하도록 개발되어 있어 시효중단조치 제외 대상인 경우라도 내부
승인을 받는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 경기지역본부의 인수채권 시효 관리 현황
등을 점검한 결과

(1) 시효중단조치 불철저

채무자 ○○○ 채권(△△△△△△ 00000 - 00000)의 경우 소멸시효 완성일은
2025. 2. 3.²³⁾인데도 시효중단조치를 취하지 않아 감사일 현재 소멸시효가
완성되는 등

[표 4]와 같이 시효중단조치 불철저로 시효가 완성된 채권 23건이
확인되었다.

[표 4] 시효중단조치 불철저 명세

(단위 : 천 원)

순번	차주번호	주채무자	채 권 잔액	매입대금 잔액	시효완성일
총 23건			940,848	1,936	-
1	“기재 생략”		40,375	561	2025. 2. 3.

23) 해당 채무자에 대한 ○○지원 0000▲▲000000 구상금 소송 확정일 2015. 2. 3.

순번	차주번호	주채무자	채 권 잔액	매입대금 잔액	시효 완성일
2	“기재 생략”		6,847	380	2024. 11. 11.
3			86,906	307	2023. 9. 17.
4			6,377	203	2023. 12. 5.
5			2,476	107	2023. 11. 27.
6			71,270	79	2024. 12. 30.
7			17,026	67	2025. 2. 14.
8			19,937	65	2025. 1. 13.
9			10,391	46	2024. 11. 29.
10			6,846	34	2024. 4. 16.
11			4,097	16	2024. 8. 6.
12			8,533	15	2024. 2. 28.
13			3,842	15	2024. 11. 6.
14			3,712	15	2024. 10. 11.
15			3,482	14	2024. 10. 31.
16			2,288	9	2024. 12. 10.
17			7,335	4	2024. 11. 19.
18			5,325	–	2024. 3. 25.
19			592,626	–	2024. 9. 30.
20			9,624	–	2024. 8. 13.
21			18,248	–	2024. 6. 11.
22			5,943	–	2025. 2. 26.
23			7,342	–	2025. 2. 26.

(2) 시효중단조치 제외 불철저

채무자 ○○○ 채권(△△△△△△ 00000 - 0000000)의 경우 2024. 11. 28.²⁴⁾ 시효가 완성되었는데, 해당 채권은 원금잔액 5백만 원 이하 및 주채무자가 60세 이상이고 보증인이 없어 중단조치 제외 사유에 해당되지만

전결규정 및 시스템 상 업무처리에 따라 시효중단 제외에 대한 내부 승인을 받는 것이 타당한데도 별도 내부 승인을 받지 않은 것으로 확인 되는 등

[표 5]와 같이 중단조치 제외에 대한 내부 승인을 누락한 12건이 확인되었다.

[표 5] 시효중단조치 제외 내부 승인 누락 명세

순번	구 분	차주명	소멸시효 완성일	제외사유*
1	“기재 생략”		2024. 11. 28.	제11조 제1호 가목
2			2024. 1. 12.	제11조 제1호 다목
3			2024. 1. 20.	제11조 제1호 사목
4			2024. 2. 5.	제11조 제1호 나목
5			2024. 4. 18.	제11조 제4호
6			2024. 6. 3.	제11조 제4호
7			2024. 6. 3.	제11조 제5호
8			2024. 7. 11.	제11조 제1호 나목
9			2024. 9. 11.	제11조 제4호
10			2024. 11. 17.	제11조 제2호
11			2025. 3. 30.	제11조 제2호
12			2025. 4. 6.	제11조 제4호

* 각 제외사유에 대한 상세 내용은 [표 6] 참고

24) 최종상환일(2019. 11. 28.)로부터 5년

한편, 채무자 ○○○ 채권(△△△△△△ 00000 - 000)의 경우 원금잔액 80만 원으로 원금잔액 2백만 원 이하에 해당하여 시효소송 진행 실익이 없는데도 시효소송(소송비용 20만 원 발생)을 제기하는 등

[표 6] 및 [별지 3] “무담보채권 시효중단조치 제외 불철저 명세”와 같이 총 170건의 관행적인 시효연장 조치 사례가 확인되었는데, 시효소송 제기 검토 시 과거 회수 극대화에서 포용적 금융으로 변화²⁵⁾하고 있는 현실을 보다 적극적으로 고려할 필요가 있다.

[표 6] 무담보채권 시효중단조치 제외 유형별 불철저 건수

(단위: 건)

시효중단조치 제외 유형	건 수
합 계	170
(제1호 가목) 원금잔액 5백만 원 이하 & 주채무자 60세 이상 & 보증인 無	24
(제1호 나목) 주채무자 법인으로서 보증인 無(또는 보증인 전원 70세 이상)	16
(제1호 다목, 라목) 주채무자 사망(피상속인 소유 회수실익 있는발견재산 無)	15
(제1호 사목, 자목) 기초수급자, 중증장애인, 차상위	22
(제1호 아목) 주채무자 70세 이상	57
(제2호) 원금잔액 2백만 원 이하	12
(제3호) 채권원인서류 불비 등으로 무상(매입대금 0원, 1원) 인수	24

[소관부점 의견] 경기지역본부는 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 인수채권 시효 관리 등을 철저히 하겠다고 하였다.

25) 「인수채권 소멸시효관리규정」은 2025. 9월 전부개정을 통해 ‘인수 후 처음 시효 도래 시 시효연장, 다시 시효 도래 시 시효 완성 원칙’으로 개정되는 등 ‘채권회수 극대화’에서 ‘채무자 정상화 및 경제적 재기지원·권익보호’로 변화되고 있음

4. 조치할 사항

경기지역본부 본부장은 ① 인수채권의 소멸시효가 완성되지 않도록 시효중단조치를 철저히 하는 한편, ② 소멸시효중단 조치 제외 시 내부 승인을 누락하지 않고, ③ 불필요한 소송비용과 행정력이 소모되는 일이 없도록 시효중단조치 제외에 대한 검토를 철저히 하시기 바라며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)